

0003702-32.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003702-32.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003702-32.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 85/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre
Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renildo Junior de Jesus Alves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

RENILDO JUNIOR DE JESUS ALVES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. art. 40, VI (adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Doutor Nilo Rodrigues da Silva, 781, Parque Nossa Senhora das Dores I, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com adolescente Bryan Santos de Souza, em atividade de tráfico ilícito de terceiros, 07 (sete) porções de maconha, com peso aproximado de 10,11 gramas, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na ocasião acima referida, policiais civis realizavam diligências no sítio do evento, já conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram o acusado e o adolescente na via pública, realizando de forma conjunto a venda ilegal de entorpecentes a diversos transeuntes.

Na ocasião, foi visualizado o momento no qual o acusado entregava algo ao adolescente e realizava a venda de drogas para um motociclista. Em seguida, após efetivada uma das vendas, os agentes públicos resolveram abordar o usuário, o qual, ao perceber a presença da viatura, dispensou os entorpecentes comprados e evadiu-se do local sem ser identificado.

Ato contínuo, arrecadados os entorpecentes dispensados pelo aludido comprador, os policiais constataram tratar-se de 04 (quatro) porções de maconha, as quais foram vendidas e entregues anteriormente pelo adolescente, o qual agia em conluio com o denunciado, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes.

Após, realizada a abordagem, com o adolescente foram encontradas outras 03 (três) porções de maconha, semelhantes àquelas dispensadas pelo comprador, drogas que, em concurso com o denunciado, traziam consigo para serem entregues ao consumo de terceiro.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 97/98).

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 100/102).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), imagens de fls. 24/25, laudo pericial com resultado positivo para maconha (fls. 28/30 e fls. 125/127), bem como a prova oral colhida.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado manifestou o desejo de permanecer silente (fls. 10).

Em Juízo, o réu disse que tem 25 anos. Estava há oito meses na rua. Corria atrás de serviços. Arrumou um bico de ajudante de pedreiro. Chegou a morar em outra cidade, mas voltou pra Limeira. Esperava os documentos ficarem prontos. No dia dos fatos, soltava pipa. Bryan ficava no local. Não vendeu drogas. Quem tinha drogas era o adolescente. Só estava soltando pipas. Mora naquele local desde quando nasceu. O adolescente Bryan mora na rua da sua casa. Foi preso porque foi caguetado. Bryan disse que iria assumir tudo. Sua prisão foi forjada. Falaram que tinha filmagens dele. É trabalhador. Foi preso por ter passagem. Já foi processado e condenado por tráfico, mas desistiu dessa vida. Não conhecia os policiais civis. Soltava pipa sozinho e Bryan chegou depois. Não estava de bicicleta no dia. Trocou dinheiro com Bryan para trocar pipa, era dez reais (mídia).

Sua versão não convence e cede ante o conjunto probatório colhido.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do réu.

O policial civil Tiago Andrade Pucci disse que no dia em questão estava com Ricardo para filmar no bairro. O local é um ponto conhecido de tráfico. Pararam uma viatura descaracterizada. Viram dois rapazes na esquina. Filmaram duas vendas pelo menor Bryan. O acusado estava junto. Entre as vendas Bryan ia até uma residência próxima repor as drogas. Viu o réu fazendo uma venda. Numa das vendas tentaram abordar o comprador na rua próxima, mas este fugiu pelo mato jogando quatro porções de maconha ao solo. Fizeram abordagem dos dois. Com Bryan havia três porções de maconha, idênticas as dispensadas pelo comprador. Foram até a residência de Bryan e lá localizaram mais dois pés de maconha e no quarto dele mais um cartucho de calibre 32. Com o acusado nada tinha em seu poder. A filmagem foi apresentada na Delegacia. A policial Jane estava em outra viatura e pediram o apoio dela. Na filmagem ela não estava. Indagados, o acusado negou e o adolescente assumiu a culpa. Não conhecia o réu até então. A esquina é um ponto de tráfico, já fizeram outras prisões. O adolescente efetuou duas vendas e o réu fez uma venda, eles atuavam em conjunto. O acusado e o adolescente estavam juntos, tanto que eles trocaram dinheiro numa certa situação e faziam vendas em conjunto. O réu não tinha dinheiro em seu poder. Passavam meninos toda hora pra recolher dinheiro dos dois, não sabe se Bryan deixou dinheiro na casa. O acusado não foi até essa residência de Bryan. Não se recorda de Renildo soltar pipa. Não foram na casa do acusado. Havia uma moça na casa de Bryan, maior de idade (mídia).

O policial civil Ricardo contou que, no dia dos fatos, saíram pra filmar ação de tráfico. Pararam com a viatura descaracterizada e filmaram duas vendas de drogas pelo menor Bryan. O acusado Renildo e o adolescente estavam juntos na traficância. Bryan foi duas vezes na casa buscar drogas. Renildo ficou no local e fez uma venda que foi filmada. Chegaram a ir atrás de um transeunte, que dispensou porções de maconha na fuga. Pediram apoio da policial Jane. Com o menor foram encontradas porções de maconha e o acusado nada tinha. Na residência de Bryan localizaram dois pés de maconha e um cartucho de calibre 32. O menor confessou que estava traficando, mas atuava sozinho, o que não é verdade. Renildo nada falou. As drogas encontradas com o adolescente e com o comprador eram idênticas. Os dois ficavam juntos, na filmagem dá pra ver o réu e adolescente trocando dinheiro, atuando em conjunto. Houve uma venda de drogas por Renildo. Apenas o menor ia até a residência. Com o acusado não havia nada dinheiro. Na casa havia uma pessoa maior, que autorizou a entrada. O adolescente morava lá. Não foram na residência do réu e não sabe onde ele mora. Não se lembra do acusado soltando pipa. O que acontece hoje em dia é que nos locais de tráfico há recolhimento de dinheiro por terceiros, alguém fica abastecendo os vendedores de drogas. Não conhecia o acusado (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais civis, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato

sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pois bem.

De acordo com a prova oral colhida, policiais civis fizeram campana em viatura descaracterizada, em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado RENILDO e o adolescente vendendo entorpecente em mais de uma oportunidade. Ato contínuo, os policiais civis resolveram abordar um usuário que havia adquirido drogas da dupla, momento em que este dispensou os entorpecentes comprados e fugiu do local sem ser identificado.

Em buscas pelo local da dispensa, os policiais encontraram 04 porções de maconha, as quais foram vendidas pelo adolescente, que atuava em conluio com o acusado RENILDO, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes.

Realizada busca pessoal, os policiais encontraram outras três porções de maconha em poder do adolescente, idênticas as que foram dispensadas pelo comprador.

Os policiais civis aludiram em audiência que a ação criminosa do réu e do adolescente foi filmada, estando ambos em concurso e em unidade de desígnios na traficância naquele local, eis que atuavam em conjunto no comércio de drogas.

Conforme se verifica do documento de fls. 53, há evidente troca de dinheiro entre o adolescente e o acusado, em local conhecido pela traficância ilícita, não sendo verossímil a versão do réu em audiência de que apenas soltava pipa no dia da prisão.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (maconha), as circunstâncias da prisão em flagrante e o local da abordagem, com depoimento incriminador dos agentes públicos, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consume.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, não são favoráveis ao réu, eis que portador de maus antecedentes (F.A de fls. 35/38), devendo a pena-base partir acima do mínimo legal, isto é, 5 (cinco)

anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O réu é reincidente específico (F.A de fls. 35/38). Desta forma, elevo a pena em 1/5, totalizando 07 (sete) anos de reclusão, com pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não reconheço a existência de "bis in idem", não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado é reincidente, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCENTIA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1º6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCENTIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM.

INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado na presença de Bryan, menor de idade, e o envolveu, conforme se verifica pelo relato incriminador dos policiais civis e pela filmagem juntada, de modo que elevo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, com pagamento de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela reincidência e pelo envolvimento de adolescente, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RENILDO JUNIOR DE JESUS ALVES, qualificado nos autos, às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, com pagamento de 815 (oitocentos e quinze), no valor de 1/30 (um trinta avos) cada do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considera-lo incurso no artigo 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente específico.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA